

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4730/2543

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน

นาย ไพฑูรย์ ศุภนกร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 11, มาตรา 856, มาตรา 859

แม้สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยจะไม่มีกำหนดเวลาแต่สัญญาบัญชีเดินสะพัดมีลักษณะเฉพาะโดยสัญญาจะคงสภาพอยู่ต่อไปได้ก็จะต้องมีการสะพัดทางบัญชีอย่างต่อเนื่องและภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อจำเลยเดินสะพัดทางบัญชีครั้งสุดท้ายวันที่ 7 มิถุนายน 2531 แล้วไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีอีกเลยเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปีเศษ ดังนี้ โจทก์ย่อมจะต้องทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาภายในเวลาอันสมควร มิใช่ถือโอกาสใช้สิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นเอาแก่จำเลยในระยะเวลาอันเกินสมควร การใช้สิทธิของโจทก์เช่นนี้จึงมิได้กระทำโดยสุจริตและเมื่อมีข้อสงสัยเช่นนี้ต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องเสียหายในมูลหนี้ โดยถือว่าสัญญาเลิกกันตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน)มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการธนาคาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526จำเลยได้ขอเปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์และนับแต่นั้นจำเลยได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์โดยใช้เช็คเบิกเงินจากบัญชีและนำเงินเข้าหักทอนบัญชีกับโจทก์เรื่อยมา โดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7

มิถุนายน 2531 จำเลยนำเงินเข้าบัญชีจำนวน 1,094.91 บาท ในขณะที่รายการในบัญชีแสดงจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 28,867.92 บาท แล้วมิได้นำเงินเข้าหักทอนบัญชีกับโจทก์อีกเลย โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ภายใน 15 วันครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้จึงถือว่าบัญชีเดินสะพัดเลิกกัน ขอให้จำเลยชำระหนี้โจทก์เป็นจำนวน 165,725.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นในอัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี จากต้นเงิน 153,403.33 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 28,867.92 บาท แก่โจทก์พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2533 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2533 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2540 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.325 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526 จำเลยได้เปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์โดยไม่มีกำหนดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้คิดทบต้นได้และยอมให้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นจำเลยได้เดิน

สะพัดทางบัญชีกับโจทก์ตลอดมาจนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 โดย
จำเลยนำเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อหักทอนยอดหนี้จำนวน 1,094.91 บาท ซึ่งในวันดัง
กล่าวจำเลยมียอดหนี้ค้างชำระโจทก์เป็นจำนวน 28,867.92 บาท ต่อมาโจทก์มี
หนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ภายใน 15 วัน ครบกำหนดวันที่ 5 มกราคม 2541
จำเลยไม่ชำระหนี้ซึ่งมียอดค้างชำระรวมทั้งสิ้น 153,403.33 บาท ปัญหาที่ต้อง
วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า สัญญาเลิกกันในวันที่ 5 มกราคม 2541 หรือไม่
ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยจะ
ไม่มีกำหนดเวลา แต่สัญญาบัญชีเดินสะพัดเป็นเอกเทศสัญญามีลักษณะเฉพาะโดย
สัญญาจะคงสภาพอยู่ต่อไปได้ก็จะต้องมีการสะพัดทางบัญชีอย่างต่อเนื่องและภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏชัดเจนว่า จำเลยเดินสะพัดทางบัญชี
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 แล้วไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีอีกเลยเป็น
ระยะเวลานานถึง 9 ปีเศษ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาเลิกสัญญากับโจทก์โดยปริยายแล้ว
คงมีข้อที่จะต้องวินิจฉัยไปว่าสัญญาสิ้นสุดแต่เวลาใด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า โจทก์เป็นสถาบันการเงินมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบัญชีของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
มีการเคลื่อนไหวอย่างไร เมื่อปรากฏว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกค้าโจทก์ไม่มีการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี โจทก์ย่อมจะต้องทวงถามหรืออาจบอกเลิกสัญญาภายในเวลาอันสมควร
มิใช่ถือโอกาสใช้สิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นเอาแก่จำเลยในระยะเวลายาวนานเกินสมควร
เช่นนี้ถือได้ว่าการใช้สิทธิของโจทก์เช่นนี้มีได้กระทำโดยสุจริต เมื่อมีข้อสงสัยเช่นนี้ก็
ต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องเสียหายในมูลหนี้โดยถือว่า
สัญญาเลิกกันตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ศาลชั้นต้นกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ให้
จำเลยชำระแก่โจทก์ยังไม่ถูกต้อง เพราะในขณะสัญญาเลิกกัน ปรากฏว่าโจทก์มีสิทธิ
คิดดอกเบี้ยจากจำเลยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้นหลังจากสัญญาเลิกกันแล้ว โจทก์

จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยต่อไปเพียงอัตราดังกล่าวแบบไม่ทบต้นจนกว่าจำเลย
จะชำระหนี้เสร็จสิ้นเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน
28,867.92 บาท แบบไม่ทบต้น นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2531จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธารรงค์ดี ขมะวรรณ-ระพินทร บรรจงศิลป-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ